



Signataire : Marc Falquet

Date de dépôt : 1^{er} octobre 2026

Question écrite

Culture institutionnelle du service de protection des mineurs : va-t-on enfin en finir avec les pratiques coercitives et punitives pour évoluer vers un soutien pédagogique aux familles ?

Déjà en 2013, lors des débats budgétaires consacrés au service de protection des mineurs (SPMi), un député du parti UDC alertait notre Grand Conseil en ces termes : « Cela fait trente ans que j’entends parler des dysfonctionnements de ce service [...]. Le problème, à mon avis, dans ce service, c’est plutôt son état d’esprit. On doit en finir avec ce système punitif ! Le SPMi a un esprit tendant vers la punition au lieu de tenter de régler les problèmes des familles. On ne peut pas opposer les familles aux enfants, on ne peut pas protéger les enfants et dissocier la famille. »

Plus de dix ans plus tard, ce constat continue de résonner. En septembre 2024, une pétition munie de 184 signatures (P 2221) a été déposée devant ce Grand Conseil, demandant « une enquête et des contrôles sur les pratiques du service de protection des mineurs », évoquant expressément des « dysfonctionnements et abus » rapportés par de nombreux témoignages. En décembre 2025, le rapport RD 1649 sur le suivi de la motion 2671 « pour une réforme du système de protection de l’enfance garantissant les droits fondamentaux » reconnaissait lui-même, par la voix de la rédactrice de ce rapport, que « si le processus de réforme au sein du SPMi a été entamé, il est loin d’être terminé » – et ce alors que plus de 7000 enfants sont aujourd’hui encadrés par ce service.

Entre-temps, un député socialiste relevait également que « le SPMi peut être trop facilement instrumentalisé » et le jugeait « trop radical dans le placement des enfants ou le retrait du droit de garde » lors de séparations conflictuelles. Le scandale du foyer spécialisé de Mancy, révélant de graves

dysfonctionnements ayant conduit à une dénonciation pénale, a par ailleurs rappelé que les alertes des familles peinent parfois à être entendues à temps par l'institution.

Ce faisceau de constats, formulés sur plusieurs décennies par des élu-e-s de sensibilités politiques différentes, et aujourd'hui relayés par plusieurs pétitions citoyennes et objets parlementaires, suggère qu'**un problème de fond – davantage culturel qu'organisationnel – persiste au sein du dispositif genevois de protection des mineurs.**

Au vu de ce qui précède, il est demandé au Conseil d'Etat de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil d'Etat dispose-t-il de statistiques permettant de comparer, sur les dix dernières années, la part des situations traitées par le SPMi ayant fait l'objet d'un accompagnement socio-éducatif **à domicile** plutôt que d'un retrait de garde ou d'un placement ? Cette proportion a-t-elle évolué ?
2. Quelles mesures concrètes de formation continue ont été mises en place, ou sont prévues, pour faire évoluer la culture professionnelle du SPMi vers une approche prioritairement orientée sur le soutien à la parentalité, la collaboration **volontaire** plutôt que sur la sanction ?
3. Les enseignements tirés du scandale du foyer de Mancy ont-ils conduit à un audit plus large des pratiques d'évaluation et de décision au sein du dispositif de protection des mineurs, au-delà du seul établissement concerné ?